

법률사무처리 규정

[시행 2024. 07. 08.] [규정 제577호, 2024. 07. 08. 일부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 인천국제공항공사(이하 “공사”라 한다)에 대한 소송, 법률자문에 관한 사무(이하 “법률사무”라 한다)의 처리기준과 절차를 정하고, 적극적 공사업무수행 중 임직원에게 발생한 법률사무의 지원에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 법률사무에 대하여는 법령, 정관에서 특별히 정함이 없는 한 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. “소송”이라 함은 공사를 당사자 또는 참가인으로 하거나, 임직원의 직무상 행위로 공사가 민법 제756조에 따라 사용자책임을 질 수 있는 사건의 당사자가 된 민사소송, 형사소송(수사가 개시된 경우를 포함하며, 비위와 관련된 배임죄·수뢰죄 등은 제외한다), 행정소송, 행정심판, 중재, 보전소송, 강제집행사건 등을 말한다.
2. “법률자문”이라 함은 법무담당 직원 또는 외부 변호사(법무법인을 포함하며, 이하 이 규정에서 같다) 등으로부터 의견을 청취하거나 법률적 조력을 받는 것을 말한다.
3. “계약문서”라 함은 공사가 공사 이외의 자와 권리·의무에 관한 사항을 약정하는 계약서, 협약서, 협정서 등의 문서를 말한다.
4. “대리인”이라 함은 공사를 대리하여 소송을 수행하는 법무담당 직원 또는 외부 변호사 등을 말한다.
5. “주관부서장”이라 함은 법률사무를 총괄하는 부서의 장을 말한다.
6. “소관부서장”이라 함은 법률사무의 원인이 된 사무를 담당하는 부서의 장을 말한다.
7. “경제적 이익”이라 함은 승소 시 공사가 얻을 수 있는 직접적인 금전적 이익을 말한다.
8. “임직원”이란 관련 법령·정관상 공사의 임원 및 인사규정에 의하여 직원으로 임용된 자를 말한다.
9. “소송 임직원”이란 공사의 업무와 관련하여 제기되거나 진행되고 있는 소송에 당사자 등으로 관여하고 있는 임직원으로서 퇴임 또는 퇴직된 자를 포함한다. 다만, 소송에서 다투고 있는 사항과 관련하여 관련 법령, 처분, 인사규정 등에 의해 파면·해임된 자는 제외한다.
10. “소송지원”이란, 이 규정에서 정하는 바에 따라 소송 임직원이 지출할 예정이거나

나 지출한 소송비용, 판결금, 벌금, 과료, 과태료 상당액을 공사의 비용으로 지원하는 것을 말한다.

11. “소송비용”이란, 소송이 확정되기까지 소요된 비용으로서 다음 각 목의 비용을 합한 것을 말한다.

가. 외부 변호사 비용

나. 인지대, 송달료, 증인신청비용, 감정비용, 공증비용 등 관련 법령에서 소송비용으로 인정되는 비용

제4조(법률사무 원칙) 법률사무는 일반적인 법원칙을 기반으로 하여, 공사의 설립목적과 경영목표에 부합하며 합리적이고 능률적으로 업무가 수행될 수 있도록 이루어져야 한다.

제2장 소송

제1절 소송사무의 수행

제5조(소송방침결정) ① 소관부서장은 소송의 사유가 발생한 경우 제소, 응소, 상소 등의 소송방침을 주관부서장과 협의한 후 다음 각호 중 어느 하나에 따른 소송 중요도에 대한 의견을 첨부하여 주관부서장에게 소송의 수행을 요청하여야 한다.

1. 중요소송 : 다수를 상대로 한 소송, 해외소송 등 원격지 소송, 그 밖에 그 결과가 공사의 이해에 크게 영향을 미치는 소송

2. 일반소송 : 중요소송을 제외한 나머지 소송

② 제1항에도 불구하고 주관부서장은 다음 각호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 소관부서장의 요청이 없어도 필요한 소송을 수행할 수 있다. 다만, 그 경우 주관부서장은 소송의 수행사실을 소관부서장에게 즉시 알려야 하며, 소관부서장은 소송의 중지 등을 요청할 수 있다.

1. 강제집행정지신청 등 공사의 이익을 위하여 시급히 소송을 수행할 필요가 있는 경우

2. 공사가 승소한 판결(결정, 명령, 심판 등을 포함하며, 이하 이 규정에서 같다)에 소송상대방이 불복하여 응소하는 경우

3. 공사가 패소한 판결에 불복하는 경우

4. 그 밖에 제소, 응소, 상소 등이 명백히 필요한 경우로서 소관부서장의 요청이 불필요하다고 판단되는 경우 <신설 2024.07.08.>

제6조(대리인의 선임) ① 주관부서장은 제5조에 따라 소송수행을 요청 받거나 결정한 경우, 외부 변호사를 대리인으로 선임하여 소송을 수행한다. 다만, 주관부서장은 「민사소송규칙」 제15조 제1항 각호에서 정하는 사건의 경우 소송의 난이도·중요도

등을 고려하여 법무담당 직원에게 이를 수행하게 할 수 있다. <개정 2024.07.08.>

② 외부 변호사를 대리인으로 선임하고자 하는 경우, 주관부서장은 다음 각호의 업무를 수행하여야 한다. 다만, 소송위임계약의 내용은 필요한 경우 달리 정할 수 있다.

1. 별지 제1호 또는 제2호 서식에 의한 위임계약의 체결
2. 별지 제3호 서식에 의한 소송위임장 교부
3. 별지 제4호 서식에 의한 변호인선임계 교부
4. 별지 제5호 서식에 의한 위임확약서 교부 및 수령

③ 주관부서장은 다음 각호의 경우 수의계약으로 대리인을 선임할 수 있다.

1. 제11조에 따라 산정된 착수금이 1억 원 이하인 경우 <개정 2024.07.08.>
2. 소제기 등 불변기간을 준수하기 위하여 불가피한 경우
3. 가처분, 집행정지 신청, 형사사건 등 사건 성격상 긴급을 요하는 경우
4. 동일한 소송의 전(前) 심급 사건 담당 대리인 또는 연속성 있는 다른 소송의 담당 대리인으로서 당해 대리인이 소송을 수행하는 것이 효율적인 경우
5. 공사 경영 및 운영, 임직원의 관리, 계약관계 기타 공사 대내외 활동에 관련된 경우로서 대리인 선임 과정에서 그 내용이 공개될 경우 공사 운영 또는 소송수행에 불리한 영향을 주는 경우
6. 기타 관련 법령에 따라 수의계약이 허용되는 경우

④ 주관부서장은 수의계약으로 대리인을 선임할 경우 대리인 1인에 대한 소송위임이 다음 각호의 비율을 동시에 초과하지 않도록 관리하여야 한다. 다만 제3항 제4호에 해당하는 경우는 그러하지 아니하다.

1. 위임률(대리인별 연간 소송위임 건수/연간 총 소송 건수) : 30%
2. 보수률(대리인별 연간 총 착수금/연간 총 착수금) : 30%

⑤ 주관부서장은 제3항에 따라 수의계약으로 대리인을 선임할 수 있는 경우를 제외하고는 3명 이상의 변호사로부터 사건 수임제안서를 제출받아 승소가능성, 소송비용, 전문성, 유사 소송수행 경험 등을 종합적으로 고려하여 가장 적절한 자를 대리인으로 선임하여야 한다.

⑥ 주관부서장은 제5항에 따른 대리인 선임 시 공사 내·외부 전문가로 이루어진 평가단을 구성하여 수임제안서를 평가할 수 있다.

제7조(대리인 선임 제한) ① 주관부서장은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자를 소송대리인으로 선임하여서는 아니 된다.

1. 선임일 기준 3년 이내에 수임비리, 부정한 금품·향응제공 및 청탁, 기타 직무와 관련된 부패행위로 벌금형 이상의 형사 처벌을 받은 자
2. 선임일 기준 1년 이내에 대한변호사협회 또는 소속 지방변호사회로부터 정직 이상 징계처분을 받은 자
3. 선임일 기준 6개월 이내에 대한변호사협회 또는 소속 지방변호사회로부터 과태료

의 징계처분을 받은 자

② 주관부서장은 제1항의 사실 확인을 위하여 변호사 징계내역을 확인하여야 한다.

③ 주관부서장은 공사에서 퇴직한 지 2년이 경과하지 않은 전(前)임직원을 수의계약에 의하여 소송대리인으로 선임하여서는 아니 된다.

④ 주관부서장은 소송대리인에게 귀책사유가 없는 경우를 제외하고는 다음 각호 중 어느 하나에 해당하는 사유의 발생일로부터 3년이 경과하지 않은 자를 소송대리인으로 선임하여서는 아니 된다.

1. 불변기간, 통산기간 등 소송법상의 제소기간 미준수로 패소한 경우

2. 무변론판결 또는 자백간주에 의하여 패소한 경우

3. 기타 현저한 주의의무 위반으로 공사에 중대한 손해를 끼친 경우

제8조(소관부서장의 의무) 소관부서장은 주관부서장 또는 대리인이 요구할 경우 사실관계를 설명하고 소송자료를 제공하는 등 소송수행에 적극 협조하여야 한다.

제9조(사실조회서 제출 등) 소관부서장은 법원 등으로부터 문서제출명령, 사실조회촉탁, 진술최고 등을 받아 법원 등에 관련 서류를 제출하거나 진술할 경우에는 사전에 주관부서장과 협의하여야 한다.

제2절 소송 위임보수 등

제10조(위임보수) 주관부서장은 대리인에 대한 위임보수를 착수금과 성공보수금으로 구분하여 심급별로 지급한다.

제11조(착수금) ① 착수금은 소송의 경제적 이익을 기준으로 별표의 착수금 지급기준에 따라 산정한 금액 범위 내에서 지급한다.

② 다음 각호 중 어느 하나에 해당하는 경우로서 제1항에 따라 보수를 지급하는 것이 적정하지 않은 경우에는 보수를 달리 정할 수 있다.

1. 제5조 제1항 제1호의 중요소송에 해당하는 등 사안의 내용이 특히 중요한 의미를 갖고 있어 공사의 이해에 미치는 정도가 높은 경우

2. 사실관계 또는 법리적 쟁점이 복잡하거나 여러 차례 법원에 출석해야 하는 등 소송 수행을 위하여 특별한 노력이 필요한 경우

3. 소송 진행 중 경제적 이익 또는 소송 중요도가 확장되는 경우

4. 외국법원을 재판 관할로 하는 사건에 대하여 대리인을 선임하는 경우 <신설 2024.07.08.>

제12조(성공보수금) ① 공사가 50% 이상 승소하거나 소송의 목적을 달성한 경우에는 제11조에 따라 산정한 착수금에 승소비율을 곱한 금액의 범위 내에서 성공보수금을 지급한다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 지급하지 아니한다.

1. 무변론 판결 또는 변론기일 불참석에 따른 자백간주에 의하여 소송이 종결되는 경우
2. 변론(준비)절차, 심문절차, 공판(준비)절차가 개시되기 전에 소취하, 청구포기 또는 청구인낙, 화해 등에 의하여 소송이 종결되는 경우
- ② 제1항에도 불구하고 소송목적 달성을 위하여 필요한 경우에는 대리인과 협의하여 성공보수금 지급액을 달리 정할 수 있다. <단서삭제 2024.07.08.>
- ③ 제2항에 따라 성공보수금 지급액을 달리 정하는 경우에도 그 금액은 금전소송의 경우 승소액의 1%를, 비금전소송의 경우 착수금의 2배를 각 초과할 수 없다. 다만, 제11조 제2항 제4호의 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2024.07.08.>

제13조(기타 소송비용) 소송사건의 위임에 따라 인지대, 송달료, 검정료, 감정료, 기타 소송수행과 관련하여 발생하는 비용은 별도로 지급한다.

제3절 소송 결과에 따른 조치

제14조(판결에 대한 조치) ① 주관부서장은 소송에 따른 판결서를 수령한 때에는 그 사본을 첨부하여 소관부서장에게 송부하여야 한다.

② 제1항의 송부를 받은 소관부서장은 판결에 대한 후속조치를 취하여야 한다. 이 때, 소관부서장은 필요한 경우 주관부서장에게 후속조치에 관한 의견을 제시하여 줄 것을 요청할 수 있다.

제15조(강제집행 등) ① 소관부서장은 승소판결이 선고된 경우 채권의 회수, 강제집행 등 필요한 조치를 취해야 한다. 다만, 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」 제10조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 소관부서장은 제1항의 조치를 취함에 있어 필요한 경우 주관부서장에게 대리인의 선임을 요청할 수 있다. 이 경우 주관부서장은 본 장에 준하여 사무를 처리할 수 있다. <신설 2024.07.08.>

제16조(판결금 지급) 소관부서장은 공사에 대해 금전의 지급을 명하는 판결이 확정된 경우 다음 각호의 서류를 제출받고 판결금을 지급한다.

1. 판결금 지급청구서 1부
2. 청구인 인감증명서 1부
3. 신분을 증명할 수 있는 증명서 사본 1부
4. 대리인이 청구하는 경우에는 제1호 내지 제3호 서류와 위임장, 대리인 인감증명서 각 1부
5. 기타 판결금 등의 지급에 필요한 서류

제17조(소송비용의 회수 및 지급) ① 주관부서장은 공사의 승소가 확정된 경우, 소송

비용액확정증명신청 등 소송비용을 회수하기 위해 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 제1항의 조치에 따라 소송비용액확정결정이 내려진 경우, 주관부서장은 결정서 정본을 송달받은 날로부터 30일 이내에, 상대방에게 30일 이상의 이행기일을 정하여 소송비용을 납부하도록 통보하여야 한다.

③ 주관부서장은 제1항과 제2항에도 불구하고 다음 각호 중 어느 하나의 사유가 있다고 판단하는 경우에는 법률사무 심의회의 심의·의결을 거쳐 소송비용 회수를 위해 필요한 조치를 취하지 아니할 수 있다.

1. 채무자의 행방불명, 무자력 등의 사유로 소송비용의 회수가 어려운 경우
2. 회수에 소요되는 비용이 회수되는 소송비용보다 큰 경우
3. 회수의 상대방이 다수로서 송달에 장시간이 소요되는 등 회수에 과도한 노력이 드는 경우
4. 소송에 이른 경위 등 제반 사정에 비추어 상대방에게 소송비용을 부담시키는 것이 적절하지 않은 경우

④ 주관부서장은 공사가 일부 또는 전부 패소한 사건에서 소송비용 지급사유가 발생한 경우, 제16조를 준용하여 처리한다.

제18조(구상권 행사) ① 소관부서장은 제16조에 따라 지급한 판결금과 관련하여 소송 임직원 또는 제3자에게 구상권을 행사할 수 있는 경우 판결금에 대한 구상조치를 취하여야 한다.

② 주관부서장은 공사의 비용으로 대리인을 선임한 소송에서 소송 임직원의 책임이 인정된 판결이 확정된 경우 관련 소송 임직원을 상대로 소송비용에 관한 구상조치를 취하여야 한다.

③ 제1항과 제2항에도 불구하고, 소관부서장이 법률사무 심의회에 별지 제9호 서식에 따라 구상권 행사에 관한 심의를 요청한 경우에는 그 의결에 따른다.

제19조(소송자료) ① 주관부서장은 소송 종결 후 필요시 대리인으로부터 소송과 관련하여 제공한 자료를 회수하여야 한다.

② 주관부서장은 소송에 관한 일체의 서류를 관리하여야 한다. 다만, 법원의 전자소송시스템을 이용하여 관리할 수 있다.

제3장 법률자문

제20조(법률자문 요청) ① 법률자문은 다음 각호와 같이 구성된다.

1. 대내자문 : 법무담당 직원이 행하는 법률자문
 2. 외부자문 : 공사의 요청으로 외부 변호사 등이 행하는 법률자문
 3. 계약문서의 검토 : 법무담당 직원이 행하는 계약문서 등에 대한 법무검토
- ② 소관부서장은 주관부서장에게 법률자문을 요청할 수 있다.

③ 소관부서장은 주관부서장에게 법률자문 요청 시 아래 각호에 따른 서류를 붙여 요청하여야 하며, 주관부서장은 서류·내용 미비 시 그 보완을 소관부서장에게 요청할 수 있고, 소관부서장이 응하지 않을 경우 법률자문 요청을 거절할 수 있다.

1. 대내자문 : 별지 제6호 서식에 따른 법률자문 질의서, 관련 참고 자료
2. 외부자문 : 별지 제6호 서식에 따른 법률자문 질의서, 관련 참고 자료
3. 계약문서의 검토 : 계약 대상 서류, 붙임1의 법률검토대상, 붙임2의 계약문서 검토의뢰 체크리스트

제21조(법률자문 제한) ① 주관부서장은 법률자문 결과 다음 각호 중 어느 하나의 사유가 있다고 인정하는 때에는 이후 해당 외부 변호사 등에게 법률자문을 요청하여서는 아니 된다.

1. 자문의 난이도, 자문비용, 소요시간, 성실도, 자문결과 등을 종합적으로 고려할 때 자문수행 능력이 통상의 기준을 현저히 미달하는 경우
 2. 자문수행과 관련하여 현저한 주의의무 위반으로 공사에 중대한 손해를 끼친 경우
- ② 외부 변호사 등의 자격 제한에 대해서는 제7조의 규정을 준용한다.

제22조(법률자문 비용) ① 외부 변호사 등에게 외부자문을 구하는 경우 시간당 20만원 이하의 범위 내에서 법률자문 비용을 지급한다. 다만, 자문의 시급성, 난이도, 소요시간 등을 고려하여 필요한 때에는 이를 초과하여 지급할 수 있다.

② 주관부서장이 그 필요에 의하여 외부 변호사 등과 정기법률자문계약을 체결할 경우 그 월정액은 100만 원 이하로 한다. 다만, 소정의 자문시간을 초과할 경우에는 비용을 추가로 지급할 수 있다.

③ 제1항과 제2항에도 불구하고, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 외부 변호사 등과 협의하여 법률자문 비용을 별도로 정할 수 있다.

1. 국제거래, 조세 등 특수 사안에 관하여 자문을 구하는 경우
2. 계약협상절차 또는 회의 참여를 요청하는 경우

제23조(법률자문 세부기준) 주관부서장은 합리적이고 능률적으로 업무가 수행될 수 있도록 법률자문에 관한 세부적인 기준을 정하여 시행할 수 있다.

제4장 소송지원 제도

제24조(지원대상) 소송 임직원에 대한 소송지원 대상은 아래 각호와 같다.

1. 소송 임직원이 공사업무 수행 중 발생한 사건·사고(통상의 공사업무 또는 그에 수반되는 활동과정 중 당해 임직원의 고의 또는 중과실 없이 발생한 사건·사고로서 법률사무 심의회가 인정한 사건·사고를 의미한다. 이하 본 조에서 같다)로 인해 형사 입건되어 본인의 비용으로 변호인을 선임하여 대응한 후, 법원의 무죄판결, 수사기관의 불기소처분을 받은 경우 <개정 2024.07.08.>

2. 소송 임직원이 공사업무 수행 중 발생한 사건·사고로 인해 민사소송의 당사자가 된 후, 소송비용 또는 판결금을 납입하여야 하거나 납입한 경우
3. 소송 임직원이 공사업무 수행 중 발생한 사건·사고로 인해 벌금, 과료, 과태료에 관한 판결 또는 처분을 받은 경우

② <삭제 2024.07.08.>

제25조(지원범위) ① 공사는 제24조의 규정에 따른 지원대상에 대하여 법률사무 심의회가 인정하는 범위 내에서 동조 제1항 각호에서 정한 사항에 대한 비용을 지원할 수 있다.

② 단일 건에 대해 지원하는 소송비용의 총액은 심급당 2,000만 원을 초과할 수 없다. 다만, 소송의 난이도, 공사에 미친 영향 등 합리적인 이유가 있는 경우 법률사무 심의회의 의결을 거쳐 증액할 수 있다.

제26조(지원요청) 소송지원을 요청하고자 하는 소송 임직원은 당해 사건 발생 후부터 사건 종결 후 1년이 되는 날까지 주관부서장에게 다음 각호의 서류를 갖추어, 별지 제9호 서식에 따라 법률사무 심의회에 요청하여야 한다.

1. 별지 제7호 서식에 따른 소송지원 요청서
2. 별지 제8호 서식에 따른 소송지원 서약서
3. 판결서, 불기소 처분서 등 당해 사건 종결에 관한 증빙서류
4. 기타 필요한 증빙서류

제27조(지원 및 환수) ① 소송지원은 법률사무 심의회의 심의·의결에 따라 시행되어야 한다.

② 소송지원 시행 후 당해 의결 당시 판단의 근거가 되었던 사실관계와 다른 사실이 발견되거나 그에 준하는 기타 사유가 발생하였을 때에는, 주관부서장은 별지 제9호 서식에 따라 법률사무 심의회에 그 지원금의 환수에 관한 심의를 요청하여야 한다.

제28조(지원현황 공개) 주관부서장은 매년 1월 그 전년도에 시행된 소송지원의 대상 사건, 지원액, 지원시기 등 현황을 사내 게시판 등을 통해 공개하여야 한다.

제5장 법률사무 심의회

제29조(구성) ① 법률사무 심의회(이하 ‘심의회’라 한다)는 위원장을 포함하여 공사위원 3인, 외부위원 4인으로 구성한다.

② 심의회의 위원장은 주관부서장으로 하며, 위원장 유고 시에는 공사위원 중 최연장자가 그 직무를 대행한다.

③ 공사위원은 당연직 위원으로서 ESG경영실 소속 팀장 이상 급 1인, 그 외 부서의

팀장 이상 급 1인으로 구성한다.

④ 외부위원은 자격을 취득한 후 5년 이상의 실무 경험이 있는 변호사 또는 노무사로 한다.

⑤ 심의회의 사무를 처리하기 위하여 법무팀장을 간사로 둔다.

⑥ 심의회의 구성에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 주관부서에서 정한다.

제30조(위원의 제척·기피·회피) ① 심의회의 위원인 심의 안건의 당사자이거나 당사자와 친족관계에 있는 경우에는 당해 안건의 심의·의결에서 제척된다.

② 심의 안건의 당사자는 위원에게 제1항에 따른 제척사유가 있거나 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 그 이유를 구체적으로 밝혀 해당 위원에 대한 기피를 신청할 수 있다. 이 경우 심의회는 해당 위원의 기피 여부를 결정하여야 하며, 기피 신청을 받은 위원은 기피 여부에 대한 결정에 참여할 수 없다.

③ 위원은 제2항에 따른 기피사유가 있다고 판단하는 경우 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항에 따라 제척·기피되거나 회피한 위원은 제33조 제1항의 의사정족수 산정을 위한 출석위원의 수에 산입하나, 제34조 제2항의 의결정족수 산정을 위한 출석위원의 수에 산입하지 아니한다.

제31조(외부위원의 임기 등) ① 외부위원의 임기는 1년으로 하되, 1년 단위로 연임할 수 있다.

② 위원장은 외부위원이 직무 관련 비위, 직무태만 등 직무 수행이 곤란하다고 인정되는 경우, 제1항에도 불구하고 임기 중 해촉할 수 있다.

③ 외부위원이 제30조 제1항 내지 제3항에 따라 제척·기피되거나 회피하여 심의회에 참여할 수 있는 외부위원 수가 3인 미만인 경우, 위원장은 심의회에 참여할 수 있는 외부위원 수가 3인에 도달할 때까지 임시로 추가 외부위원을 선임하여 당해 안건의 심의·의결에 참여하도록 할 수 있다.

제32조(심의운영) ① 심의회는 별지 제9호 서식에 따른 심의 요청에 따라 위원장이 소집한다.

② 간사는 안건을 회의개최 7일 전까지 위원들에게 알려야 한다.

③ 심의회는 대면회의를 원칙으로 한다. 다만, 위원장이 인정하는 특별한 사유가 있는 경우에는 서면회의로 이를 갈음할 수 있다.

④ 심의회는 심의회에 상정된 안건에 대하여 소관부서장, 공사 관련자, 또는 이해관계자를 출석시켜 의견을 들을 수 있다.

⑤ 위원장은 별지 제10호 서식에 따라 심의회의 개최 일시, 장소, 참석자 명단, 회의에서의 참석자 발언내용, 회의결과 등을 기록한 회의록을 작성 후, 위원 전원의 열람·서명을 거쳐 보관하여야 한다. 단, 서면회의로 갈음한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑥ 심의회의 심의에 참석한 외부위원에게는 예산의 범위에서 수당, 여비, 및 그 밖에 필요한 경비를 강사료 지급기준 등 공사의 관련 규정에 근거하여 지급할 수 있다.

제33조(심의) ① 심의회는 재적위원 과반수의 출석으로 성립한다. 다만, 외부위원은 반드시 3인 이상 참여하여야 한다.

② 심의회는 다음 각호의 사항을 심의한다.

1. 소송비용 면제에 관한 사항(제17조 관련)
2. 구상권 행사에 관한 사항(제18조 관련)
3. 소송지원 대상, 범위, 지원 여부에 관한 사항(제24조, 제25조, 제27조 제1항 관련)
4. 소송지원 환수에 관한 사항(제27조 제2항 관련)

③ 심의회는 제2항 제2호 내지 제4호를 심의함에 있어 다음 각호의 사항 등을 고려하여야 한다.

1. 공사의 이익
2. 당해 업무수행 경위
3. 당해 업무수행 당시의 상황으로 보아 정상적인 업무처리에 대한 기대가능성
4. 당해 업무에 관하여 공사에 발생한 손해를 경감하기 위해 당사자가 들인 노력의 정도

제34조(의결) ① 심의회는 다음 각호에 대하여, 충분한 검토를 거쳐 안전에 대한 찬반투표를 진행한다. 다만, 제3호의 경우, 구체적인 범위 및 근거를 도출하여야 한다.

1. 안전 부결
2. 안전 동의
3. 안전 일부동의

② 심의회는 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 1차 투표결과가 과반수에 이르지 못한 경우에는 상위 두 가지 안에 대하여 재투표를 거쳐 의결한다.

③ 심의회의 간사는 제1항의 의결 사항을 반영한 의결안을 작성하고 관련된 문서를 포함하여 위원장의 결재를 득하여야 한다.

④ 주관부서장은 소관부서장 또는 소송지원 요청자에게 그 결과를 지체 없이 통지하고 의결에 따른 사항을 시행하여야 한다.

제6장 기타 법률사무

제35조(등기 및 공탁) ① 소관부서장은 법인등기 변경의 사유가 발생한 때에는 즉시 주관부서장에게 그 변경을 요청하여야 한다.

② 소관부서장은 부동산 등기, 공탁 등 기타 법률사무와 관련하여 필요한 경우에는 주관부서장에게 그에 관한 협조를 요청할 수 있다.

제36조(법인인감) ① 소관부서장은 법인인감 날인 사유가 발생한 때에는 주관부서장

에게 그 날인을 요청하여야 한다.

② 주관부서장은 법인인감 관리를 위하여 소관부서장에게 당해 날인 문서에 관한 근거문서를 요청할 수 있다.

제37조(소송 운영현황 공개) 주관부서장은 다음 각호의 사항이 기재된 직전년도 연간 소송 운영현황을 공사 홈페이지에 게시하여야 한다.

1. 소송대리인 현황
2. 소송대리인별 사건수임 건수

부 칙

<규정 제193호, 2008. 7. 28.>

이 규정은 2008년 7월 28일부터 시행한다.

부 칙

<규정 제294호, 2013. 7. 25.>

이 규정은 2013년 7월 25일부터 시행한다.

부 칙

<규정 제301호, 2013. 9. 30.>

이 규정은 2013년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙

<규정 제350호, 2016. 3. 11.>

이 규정은 2016년 3월 25일부터 시행한다.

부 칙

<규정 제371호, 2017. 3. 28.>

이 규정은 2017년 3월 29일부터 시행한다.

부 칙

<규정 제472호, 2021. 5. 11.>

이 규정은 2021년 5월 11일부터 시행한다.

부 칙
<규정 제521호, 2022. 9. 22.>

제1조(시행일) 이 규정은 2022년 9월 26일부터 시행한다.

제2조(다른 규정과의 관계) 이 규정 시행 당시 다른 규정에서 종전의 「법률사무처리 규정」의 조항을 인용하고 있는 경우, 이 규정 중 그에 해당하는 조항이 있을 때에는 종전의 조항을 갈음하여 이 규정의 해당 조항을 인용한 것으로 본다.

부 칙
<규정 제577호, 2024. 07. 08.>

제1조(시행일) 이 규정은 2024년 07월 08일부터 시행한다.

제2조(다른 사규와의 관계) 이 규정 시행 당시 다른 사규에서 종전의 「법률사무처리 규정」의 조항을 인용하고 있는 경우, 이 규정 중 그에 해당하는 조항이 있을 때에는 종전의 조항을 갈음하여 이 규정의 해당 조항을 인용한 것으로 본다.

[별표] 착수금 지급기준 (제11조 관련)

[별지 제1호 서식] 소송위임계약서(민사) (제6조 관련)

[별지 제2호 서식] 위임계약서(형사) (제6조 관련)

[별지 제3호 서식] 소송위임장 (제6조 관련)

[별지 제4호 서식] 변호인선임계 (제6조 관련)

[별지 제5호 서식] 위임확약서 (제6조 관련)

[별지 제6호 서식] 법률자문 질의서 (제20조 관련)

[별지 제7호 서식] 소송지원 요청서 (제26조 관련)

[별지 제8호 서식] 소송지원 서약서 (제26조 관련)

[별지 제9호 서식] 법률사무 심의회 심의 요청서 (제18조, 제26조, 제27조 관련)

[별지 제10호 서식] 법률사무 심의회 회의록 (제32조 관련)

[붙임1] 법률검토대상

[붙임2] 계약문서 검토의뢰 체크리스트

[별표]

착수금 지급기준

1. 금전소송

소송목적의 경제적 이익	착수금 산정기준	지급기준액 (VAT 별도)
2,000만원 미만	-	150~300만원
2,000만원 이상 5,000만원 미만	$300\text{만원} + (\text{경제적 이익} - 2,000\text{만원}) \times \frac{5}{100}$	300~450만원
5,000만원 이상 1억원 미만	$450\text{만원} + (\text{경제적 이익} - 5,000\text{만원}) \times \frac{3}{100}$	450~600만원
1억원 이상 2억원 미만	$600\text{만원} + (\text{경제적 이익} - 1\text{억원}) \times \frac{2}{100}$	600~800만원
2억원 이상 5억원 미만	$800\text{만원} + (\text{경제적 이익} - 2\text{억원}) \times \frac{1}{100}$	800~1,100만원
5억원 이상 10억원 미만	$1,100\text{만원} + (\text{경제적 이익} - 5\text{억원}) \times \frac{0.8}{100}$	1,100~1,500만원
10억원 이상	$1,500\text{만원} + (\text{경제적 이익} - 10\text{억원}) \times \frac{0.25}{100}$	1,500만원 ~

2. 비금전소송

아래 구분에 따라 산정된 경제적 이익을 기준으로 금전소송의 예를 참조하여 정한다.

소송의 종류	경제적 이익 산정기준
동산 또는 부동산에 관한 소송	소송 목적물의 개별공시지가 또는 시가표준액 (단, 선박, 차량, 기계장비, 입목, 항공기의 경우 지방세법 제10조 제2항 단서, 같은 법 시행령 제4조에 따른 시가표준액)
광업권, 어업권, 골프회원권, 승마회원권, 콘도미니엄회원권, 종합체육시설 이용회원권 등에 관한 소송	지방세법 제10조 제2항 단서, 같은 법 시행령 제4조에 따른 시가표준액
지식재산권에 관한 소송	10억원
유가증권에 관한 소송	액면금액 또는 표창하는 권리의 가액 (단, 증권거래소에 상장된 증권의 경우 소송 개시일 직전 영업일의 최종거래가격)
유가증권 이외의 증서에 관한 소송	5억원
회사 관계 소송	50억원
형사소송 등 기타 소송	5억원

[별지 제1호 서식]

소송위임계약서(민사)

사 건 :

원 고 :

피 고 :

위 사건에 대하여 인천국제공항공사(이하 “갑”이라 한다)와 ○○○○(이하 “을”이라 한다)은 다음과 같이 소송위임계약을 체결한다.

제1조(소송의 위임) “갑”은 “을”에게 위 사건의 소송대리를 위임하고, 본건 위임에 관한 소송위임장을 별도로 교부한다.

제2조(보수) ① “갑”은 “을”에게 착수금으로 금 ○○○○원(부가가치세 별도)을 지급하며, 소송 진행 중 경 제적 이익 또는 소송 중요도가 확장되는 경우에는 확장비율에 상응하는 보수를 추가로 지급할 수 있다.

② 50%이상 승소하거나 소송의 목적을 달성한 경우에는 “갑”은 “을”에게 전항의 착수금에 승소비용을 곱한 금액을 성공보수금으로 지급한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 성공보수금을 지급하지 아니한다.

1. 무변론 판결 또는 변론기일 불참석에 따른 자백간주에 의하여 소송이 종결되는 경우
2. 변론(준비)절차, 심문절차가 개시되기 전에 소취하, 화해에 의하여 소송이 종결되는 경우

제3조(소송비용) “갑”은 “을”이 위임사무를 처리하는데 필요한 인지대, 송달료, 감정료 등 소송수행과 관련하여 법원에 납부하여야 하는 소송비용은 별도로 지급한다.

제4조(소송진행상황 통보 등) “을”은 소송진행 상황 및 당사자들의 소송자료를 적시에 갑에게 통보 (송부)한다.

제5조(자료의 반환) “을”은 사건의 종결 후 “갑”이 요청할 경우 제공한 자료 및 사건기록 일체를 “갑”에게 반환한다.

제6조(특약사항) “을”의 업무는 소송비용액확정신청을 포함하며, “을”은 승소 본안판결 확정일로부터 30일 이내에 소송비용액확정을 신청하고 이를 “갑”에게 통보하여야 한다.

제7조(선임제한) “을”은 사건을 수행할 “을”의 소속 구성원이 다음 각호에 해당하지 아니함을 확약하며, 이에 반하는 사실이 있는 경우 계약해지 및 이에 따른 책임을 감수할 것을 확인한다.

1. 선임일 기준 3년 이내에 수임비리, 부정한 금품·향응제공 및 청탁, 기타 직무와 관련된 부패행위로 벌금형 이상의 형사 처벌을 받은 자
2. 선임일 기준 1년 이내에 대한변호사협회 또는 소속 지방변호사회로부터 정직 이상 징계처분을 받은 자
3. 선임일 기준 6개월 이내에 대한변호사협회 또는 소속 지방변호사회로부터 과태료의 징계처분을 받은 자

제8조(소송대리인 현황 공개) “을”은 “갑”이 사규에서 정한 절차에 따라 연간 소송대리인 현황(법무법 인, 연간 사건수임 건수 등)을 “갑”의 홈페이지에 게시하는데 동의한다.

20○○년 ○○월 ○○일

위 임 인 : 인천국제공항공사 사장 ○○○ (인)

주 소 : 인천광역시 중구 공항로 424번길 47

대 리 인 : (인)

주 소 :

[별지 제2호 서식]

위임계약서(형사)

사 건 :

피의자(피고인) :

위 사건에 대하여 인천국제공항공사(이하 “갑”이라 한다)와 ○○○○(이하 “을”이라 한다)은 다음과 같이 위임계약을 체결한다.

제1조(소송의 위임) “갑”은 “을”에게 위 사건의 처리를 위임한다.

제2조(변호사보수)

- ① “갑”은 “을”에게 기본보수로서, 금○○원(행위자 ○○원, 양벌규정 범인 ○○원)(부가가치세 별도)을 지급하기로 한다.
- ② “을”이 이 사건 법률자문을 제공하기 위하여 변호사 등 전문인력을 사용한 시간에 대하여 “을”의 각 전문인력의 통상 시간당 보수요율을 적용하여 산출한 금액이 제1항의 기본보수를 초과할 경우 추가로 보수를 청구할 수 있다. 다만, 그 추가보수는 금_____원(부가가치세 별도)을 한도로 한다.
- ③ 제2항 추가보수의 지급은 위임사무 처리기간, 사건 특성 및 추가 자문의 실효성 등을 고려하여 쌍방간 합의에 의하여 정하기로 한다.

제3조(비용부담) “갑”은 “을”이 위임사무를 처리하는데 필요한 인지대, 송달료, 감정료 등 사건수행과 관련하여 법원에 납부하여야 하는 소송비용은 별도로 지급한다.

제4조(사건진행상황 통보 등) “을”은 소송진행 상황 및 당사자들의 사건자료를 적시에 갑에게 통보(송부)한다.

제5조(자료의 반환) “을”은 사건의 종결 후 “갑”이 요청할 경우 제공한 자료 및 사건기록 일체를 “갑”에게 반환한다.

제6조(선임제한) “을”은 사건을 수행할 “을”의 소속 구성원이 다음 각호에 해당하지 아니함을 확약하며, 이에 반하는 사실이 있는 경우 계약해지 및 이에 따른 책임을 감수할 것을 확인한다.

1. 선임일 기준 3년 이내에 수임비리, 부정한 금품·향응제공 및 청탁, 기타 직무와 관련된 부패행위로 벌금형 이상의 형사 처벌을 받은 자
2. 선임일 기준 1년 이내에 대한변호사협회 또는 소속 지방변호사회로부터 정직 이상 징계처분을 받은 자
3. 선임일 기준 6개월 이내에 대한변호사협회 또는 소속 지방변호사회로부터 과태료의 징계처분을 받은 자

제7조(소송대리인 현황 공개) “을”은 “갑”이 사규에서 정한 절차에 따라 연간 소송대리인 현황(법무법인, 연간 사건수임 건수 등)을 “갑”의 홈페이지에 게시하는데 동의한다.

20○○년 ○○월 ○○일

위 임 인 : 인천국제공항공사 사장 ○○○ (인)

주 소 : 인천광역시 중구 공항로 424번길 47

수 임 인 : (인)

주 소 :

소 송 위 임 장

사 건 :

원 고 :

피 고 :

이 사건에 관하여 원고(또는 피고)는 ○○○(주소 명기)에게 소송대리를 위임하고 아래 권한을 수여합니다.

1. 일체의 소송행위
2. 반소의 제기 및 응소
3. 재판상 및 재판외의 화해
4. 소의 취하 및 동 취하에 대한 동의
5. 목적물의 수령
6. 공탁물의 납부, 공탁물 및 이자의 반환청구와 수령
7. 담보권행사 최고신청, 담보권신청, 동 신청에 대한 동의, 담보권취소결정
정본의 수령, 동 취소결정에 대한 항고권 포기
8. 상소장의 제출
9. 소송비용확정신청 및 이에 부대하는 일체의 행위
10. 기타(특정사항 기재요)

○○○○년 ○○월 ○○일

위임인 : 인천국제공항공사 사장 ○○○ (인)

주 소 : 인천광역시 중구 공항로 424번길 47

○○ 귀중

[별지 제4호 서식]

변 호 인 선 임 계

사 건 :

피의자(피고인) :

이 사건에 관하여 아래 ○○○을 변호인으로 선임하고 아래와 같이 신고합니다.

변호인 :

주 소 :

전 화 :

E-mail :

○○○○년 ○○월 ○○일

선임인 : 인천국제공항공사 사장 ○○○ (인)

주 소 : 인천광역시 중구 공항로 424번길 47

○○ 귀중

위 임 확 약 서

소송대리인 :

사 건 :

본 소송대리인 ○○○은 위 사건과 관련하여 공사와의 이해충돌 등을 방지하기 위하여 아래 사항을 준수할 것을 확인하며, 이를 통해 청렴하게 관련 업무를 수행하고, 이에 반하는 행위가 있는 경우 계약해지 등 제재를 감수할 것을 확약합니다.

1. 본인은 소송위임 및 수행 등과 관련하여 공사에게 부당한 알선·청탁, 편의 기타 부정한 대가를 주거나 받지 아니할 것을 확약함.
2. 본인은 공사의 영업비밀 등 소송과 관련하여 지득한 비밀의 미공개 정보를 공사의 동의 없이 제3자에게 제공하거나 정당한 업무수행 외의 목적으로 이용하지 않을 것을 확약함.
3. 본인은 본 사건과 관련하여 공사와 대립되는 이해관계에 있는 당사자의 법률고문을 담당하거나 사외이사로 활동하는 등 소송상 공사의 이해관계와 상충하는 대외관계가 없으며, 이에 해당하는 사항이 있는 경우 이를 공사에 고지할 것을 확약함.
4. 본인은 기타 소송상 공사와의 이해관계가 상충되거나 공익 및 공사의 이익을 해하는 행위를 하지 않을 것을 확약함.

○○○○년 ○○월 ○○일

대리인 ○○○ (인)

‘○○○’ 관련 법률자문 질의서[HY헤드라인M 17p]

□ 근거 문서(HY헤드라인M 15p)

- ○○(신명조 15p 또는 13p)
 - ○○(신명조 15P 또는 13p)
 - * ○○(중고덕 13p 또는 10p)

□ 질의 배경

- ○○
 - ○○
 - * ○○

□ 사실관계 정리

- ○○
 - ○○
 - * ○○

□ 질의 사항

- (질의1) ○○(신명조 15p 또는 13p)
- (질의2) ○○

붙임 : ○○○(신명조 15p 또는 13p)

[별지 제7호 서식]

소송지원 요청서

요청인 성명		직급 및 직위	
지 원 대 상	민사 / 형사 / 행정	사 건 번 호	
사건 발생일		사건 종결일	
상대방	① 성명 : ② 주소 : ③ 관계 : * 형사사건의 경우, 관할 수사기관, 수사담당자명 기재		
사건 개요 : * 육하원칙이 자세히 드러나도록 기재 요망			
사건 진행 과정 : * 일자, 진행 과정, 최종 결과 등을 시간 순에 맞추어 상세히 기재			
요청인 의견 :			
요청 내용	변호사 보수(㉠)	기타 비용(㉢)	회수한 비용(㉡)
합 계(㉠+㉢-㉡)			

- 첨부 : 1. 사건 경위를 알 수 있는 일체의 서류 사본 1식
(ex. 소장, 판결서, 결정문, 소환장, 처분서 등)
2. 변호사 위임계약서 및 비용을 증빙할 수 있는 일체의 서류 사본 1식

○○○○년 ○○월 ○○일

소송지원 지원 요청인 _____ (인)

소송지원 서약서

본인은 소송 지원을 요청함에 있어 다음의 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 소송지원 요청서에 기재된 사건의 사실관계, 변호사 선임 등 대응사항, 소송지원 요청사유 등에 일체의 거짓이 없음을 확인합니다.
2. 제1항 사건의 소송결과 상대방으로부터 회수할 수 있는 비용 등이 있는 경우, 즉시 그 비용을 회수하여 공사에 상환하도록 하겠습니다.
3. 소송지원 요청을 함에 있어, 공사의 예산이 낭비되는 일이 없도록 사건 해결을 위해 최대한의 노력을 하겠습니다.

상기 사항을 위반하여 공사에 유무형의 손해를 끼쳤을 경우, 해당 손해액 일체를 배상함은 물론 모든 민·형사상의 책임을 부담할 것을 서약합니다.

○○○○년 ○○월 ○○일

소송지원 요청인 _____ (인)

인천국제공항공사 귀중

법률사무 심의회 심의 요청서

요청 부서	* 팀단위까지 기재		요 청 인	
요청 사항 * 해당사항에 ○	구상권에 관한 사항		소송지원에 관한 사항	
	판결금	소송비용	대상·범위·지원여부	지원금 환수
의결 주문	Ex. ① “사건번호 2000가확2000에 대한 판결금의 구상 면제 안전에 관하여, ‘원안 의결’ 한다”라는 의결을 구합니다. ② “홍길동의 금 100만 원에 대한 소송지원 지원요청서에 관하여, ‘원안 의결’한다”라는 의결을 구합니다. ③ “홍길동에 대한 금 100만 원의 소송지원금 환수 안전에 관하여, ‘원안 의결’한다”라는 의결을 구합니다.			
심의 요청 이유				
기타 의견				

□ 첨부

○ 구상권 행사에 관한 사항의 경우

- 사건 경위를 알 수 있는 일체의 서류 사본 1식
- 의결 주문에 관한 내부 결재문서 1식

○ 소송지원 대상·범위·지원여부에 관한 사항의 경우

- 소송지원 요청서(별지 제7호 서식) 및 관련 첨부 문서 각 1식

○ 소송지원금 환수에 관한 사항의 경우

- 지원금 환수 사유 및 의결 주문에 관한 내부 결재문서 1식

법률사무 심의회 귀중

[별지 제10호 서식]

제 차 법률사무 심의회 회의록	
개 최 일 시	
장 소	
참 석 자	
회 의 내 용 및 회 의 결 과	
참 석 위 원 서 명	위원장 (서명) 위 원 (서명) 위 원 (서명) 위 원 (서명) 위 원 (서명) 위 원 (서명) 위 원 (서명)